

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5352/2536

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย บุญ เทียม สด แสง สุข กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453

ป.วิ.พ. มาตรา 264, มาตรา 296

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดไปแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์คำสั่งพร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดไว้ก่อน ดังนี้ ถ้ามีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวกับบุคคลภายนอกต่อไป หากต่อมาศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ให้ทำการขายทอดตลาดใหม่และปรากฏว่ามีผู้ซื้อคนใหม่ซื้อทรัพย์สินดังกล่าวได้ก็จะเกิดการยุ่งยากระหว่างผู้ทำนิติกรรมกับผู้ซื้อเดิมและผู้ซื้อใหม่ กรณีจึงมีเหตุสมควรที่จะคุ้มครองประโยชน์ของจำเลยในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยให้ระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อเป็นการชั่วคราว

กรณีเนื่องมาจากจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคือบ้านของจำเลยที่ 1 ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้

ขายไปแล้ว และสั่งให้เจ้าพนักงานขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ใหม่ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยขอให้ระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดไว้ก่อน

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ว่า กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 ไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามคำร้อง ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาคำสั่งคำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์นั้น เห็นว่าถ้ามีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวกับบุคคลภายนอกต่อไป หากต่อมาปรากฏว่าศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดให้ทำการขายทอดตลาดใหม่ เมื่อทำการขายทอดตลาดใหม่ปรากฏว่ามีผู้ซื้อทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดคนใหม่ซื้อทรัพย์สินได้จะเกิดการยุ่งยากระหว่างผู้ทำนิติกรรมกับผู้ซื้อเดิมและผู้ซื้อใหม่

พิพากษาลับคำสั่งศาลอุทธรณ์ โดยให้ระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

(สมชาย รังสิกรรพุม-สังเวียน รัตนมุง-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ